

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

32. Konu — Dahilde İşleme Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 32 — Dahilde İşleme Rejimi

Kaynak: 32-DAHİLDE İŞLEME.docx (GK m.108–122; GY m.349–369; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) m.1–49). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Rejimin Tanımı, Sistemler ve Eşdeğer Eşya (GK m.108–109, 122; GY m.349, 352, 355; Tebliğ m.3–4, 6)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük Kanununa göre şartlı muafiyet sistemi nedir? ★ 2021, 2023, 2024, 2025	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürün üretiminde kullanılıp yeniden ihracı amacıyla gümrük vergileri ve TPÖ'ye tabi tutulmaksızın vergileri teminata bağlanarak geçici ithali; ürün ihraç edilince teminat iade olunur (vergi tahsil edilmez). (GK m.108/1)
2	Gümrük Kanununa göre geri ödeme sistemi nedir? ★ 2024	Serbest dolaşımdaki eşyanın işlem görmüş ürün üretiminde kullanılıp ihracında, serbest dolaşıma girişte tahsil edilmiş ithalat vergilerinin geri verilmesi. (GK m.108/2)
3	DİR Tebliğine göre dahilde işleme tedbirleri hangi sistemlerden oluşur? ★ 2025	I- Şartlı Muafiyet Sistemi ve II- Geri Ödeme Sistemi (iki sistem). (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.4)
4	Gümrük Yönetmeliğine göre dahilde işleme rejimi nasıl tanımlanır? ★ 2023	Yeniden ihraç amacıyla serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanarak geçici ithal edildiği veya serbest dolaşıma girişinin yapıldığı ve ihracat gerçekleşince teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği rejim. (GY m.349/1)
5	Gümrük Kanununa göre "işleme faaliyetleri" nelerdir? ★ 2025	(a) Montaj, kurma ve birleştirme dahil işçiliğe tabi tutma, (b) işleme, (c) yenileme ve düzenli hale getirme dahil tamir, (d) ürün içinde bulunmayan ama üretimi sağlayan/kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması. (GK m.108/3)
6	İşlem görmüş ürün, asıl işlem görmüş ürün ve ikincil işlem görmüş ürün nedir?	İşlem görmüş ürün: işleme sonucu elde edilen tüm ürünler; asıl: rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün; ikincil: asıl ürün dışındaki ürünler. (GK m.108/4–6)
7	Gümrük Kanununa göre eşdeğer eşya nedir? ★ 2023	İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımdaki eşya. (GK m.108/7)
8	Eşdeğer eşya ile ithal eşyasının GTİP bakımından aynılığı hangi basamakta aranır?	GY: 8-12'li bazda aynı GTİP + aynı ticari kalite ve teknik özellik; Tebliğ: asgari 8'li bazda; tarım ürünlerinde tespit münhasıran 12'li bazda yapılır. (GY m.349/2-a, 352/2; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/j, 6/1)
9	Gümrük Kanunu eşdeğer eşya kullanımında neye izin verir; bu kullanıma hangi müdahaleler yapılabilir?	Ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya ithal eşyası serbest dolaşıma girmeden önce ihracına izin verilebilir; kullanıma kolaylaştırma, yasaklama veya kısıtlama getirilebilir (Tebliğe göre Bakanlık (İhracat GM), süresiz veya dönemsel). (GK m.109; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.6/2)
10	Eşdeğer eşya ithal eşyasından daha kaliteli olabilir mi?	Kural: aynı özellik ve nitelik; ancak belirlenecek özel hallerde daha kaliteli veya daha ileri imalat aşamasında olmasına izin verilebilir. (GK m.109)

#	Soru	Cevap
11	Eşdeğer eşyadan üretim yapıldığında eşyanın gümrük statüsü nasıl değerlendirilir?	İthal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ithal eşyası sayılır; kapatma beyanının kabulünde eşdeğer eşya serbest dolaşımda olmayan, ithal eşyası serbest dolaşımda kabul edilir. (GK m.109; GY m.355/2)
12	İhracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen ürünlerin ihracatında ihracat vergisi nasıl uygulanır?	Şartlı muafiyette eşdeğer eşya ihracat vergilerinden muaf tutulur; henüz ithal edilmemiş eşya yerine (önceden ihracat) ise ithalatın süresinde yapılmasına karşılık ihracat vergileri kadar teminat alınır. (GK m.109, 122)
13	"Önceden ihracat" ile "önceden ithalat" nedir?	Önceden ihracat: şartlı muafiyette ithal eşyası sisteme girmeden önce eşdeğer eşyadan üretilen ürünün ihracı, ithal eşyasının sonradan ithali; önceden ithalat: ürünün ihracatından önce girdilerin ithali. (GY m.349/2-b; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/bb–cc)

İzin Verilmesi (GK m.110; GY m.350, 352)

#	Soru	Cevap
14	Dahilde işleme izni kimin talebi üzerine verilir?	GK m.80 çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine. (GK m.110/1)
15	Dahilde işleme izni hangi şartlarla verilebilir? ★ 2025	(a) TGB'de yerleşik kişilere; (b) ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerde mevcudiyetinin (veya eşdeğer eşya koşullarına uyulduğunun) tespit edilebildiği hallerde; (c) TGB'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarları olumsuz etkilenmeden ihracata en iyi imkânın yaratıldığı hallerde. (GK m.110/2)
16	İzin şartlarından (c) bendindeki (ekonomik koşullar) halleri belirlemeye kim yetkilidir?	Cumhurbaşkanı. (GK m.110/2)
17	TGB dışında yerleşik kişilere dahilde işleme izni verilebilir mi? ★ 2024	Evet; yalnızca ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için. (GK m.110/3)
18	Gümrük Yönetmeliğine göre şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi izinleri hangi durumda verilir?	Şartlı muafiyet: asıl ürünlerin ihraç edilmesi amacının bulunduğu durumlarda işlenecek bütün eşya için; geri ödeme: esas ürünlerin ihraç edilmesi imkânının bulunduğu ve GK m.117 şartlarına uyulduğu hallerde. (GY m.350/1)
19	Üretimi sağlayan/kolaylaştıran eşya (GK m.108/3-d) kapsamında hangileri için izin verilmez?	Deneme veya kusur tespiti dışındaki yakıt ve enerji kaynakları; deneme, ayar veya geri alma dışındaki yağlar; alet ve gereç. (GY m.350/2)
20	Eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha ileri bir üretim aşamasında olmasına hangi durumda izin verilebilir?	İşlemenin asli kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya onun adına işlemenin yapıldığı yerde gerçekleşmesi durumunda (istisnai haller dışında). (GY m.352/3)

Süreler ve Rejimin İşleyişi (GK m.111–116; GY m.353–362, 364, 367)

#	Soru	Cevap
21	Dahilde işleme rejiminde süre ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?	İzin alındığı tarihten başlar, bitiminin rastladığı ayın son günü sona erer; ithalat ve ihracatın izin belgesi süresi içinde yapılması gerekir. (GK m.111/2; GY m.353)
22	Rejim süresi ve ek süreler nasıl belirlenir; süre hangi hallerde uzatılabilir?	Süre ve ek süreler Cumhurbaşkanlığı Kararıyla belirlenir; mücbir sebep, beklenmeyen haller veya izin sahibinin haklı gerekçeleri ile uzatılabilir. (GK m.111/2; GY m.353/1)
23	Önceden ihracatta ithal eşyasının rejim beyanı için süreyi kim belirler ve süre ne zaman başlar? ★ 2025	Cumhurbaşkanınca belirlenir (izin belgesinde gösterilir); eşdeğer eşyadan elde edilen ürünlerin ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işler; haklı gerekçeli talep üzerine uzatılabilir. (GK m.111/3; GY m.354)
24	Verimlilik oranı nedir ve nasıl belirlenir?	Belirli miktar ithal eşyasının işlenmesiyle elde edilen ürünlerin miktarı veya yüzde oranı; işlemenin gerçekleştiği/gerçekleşeceği koşullar göz önünde bulundurularak belirlenir; standart oranlar ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hesaplanır. (GK m.108/8, 112)
25	DİR kapsamında gümrük yükümlülüğü doğarsa vergiler hangi tarihteki unsurlara göre hesaplanır?	İthal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre (m.115 saklı). (GK m.114/1)
26	Listede yer alan ikincil işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma girerse ithalat vergileri nasıl hesaplanır?	Asıl ürünün ihraç edilen kısmı oranında, ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki oran ve unsurlarla; hak sahibi m.114 usulünü talep edebilir. (GK m.115/1)
27	İşlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya TGB dışına hangi amaçlarla geçici ihraç edilebilir?	Gerekli izinle, HİR hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek veya aynıyeti tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıyla (Tebliğe göre serbest bölgelere de). (GK m.116/1; Tebliğ (ihracat 2006/12) m.10/1)
28	İkincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri neye göre tahsil edilir?	Aynıyet tespiti yapılmaksızın, firma beyanı ve izindeki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyatla; ihracatın tamamından sonra tek seferde beyanname de verilebilir. (GY m.359/1)
29	Kapatma süresi bitiminde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya ne olur?	Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş kabul edilir (GK m.114 saklı). (GY m.357/2)
30	İthal eşyası oranının hesaplanmasında miktar ve kıymet ölçme yöntemleri ne zaman uygulanır?	Birinci miktar yöntemi: tek tür ürün; ikinci miktar yöntemi: birden fazla ürün ve ithal eşyasının tüm unsurları her üründe; diğer bütün durumlarda kıymet ölçme. Değer: Türkiye'de son satış fiyatı, bilinmiyorsa son fabrika çıkış fiyatı. (GY m.361–362)
31	Rejimi kapatan işlemlerde belgelere hangi ibareler konulur?	Şartlı muafiyette "Dahilde İşleme/Şartlı Muafiyet Sistemindeki Eşya" (TPÖ varsa ayrıca "Ticaret Politikası"); geri ödemede "Dahilde İşleme/Geri Ödeme Sistemindeki Eşya". (GY m.364, 367)

Geri Ödeme Sistemi (GK m.117–121; Tebliğ m.11–13, 43/4)

#	Soru	Cevap
32	Gümrük Kanununa göre hangi eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz?	Kural: her eşya yararlanabilir. Ancak serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde miktar kısıtlamasına tabi, kota kapsamında tarife önlemi uygulanan, tarım politikası gereği lisans/sertifika gerektiren ve işlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi bulunan eşyaya uygulanmaz. (GK m.117/1)
33	Geri ödeme sisteminde serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ne yapılır?	Eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğu belirtilir, izin bilgileri gösterilir ve izin belgesinin bir örneği eklenir. (GK m.118)
34	Geri ödeme sisteminde önceden ihracat (ithal eşyası serbest dolaşıma girmeden eşdeğer eşyadan üretilen ürünün ihracı) uygulanabilir mi?	Hayır, bu hüküm geri ödeme sisteminde uygulanmaz (ihracat vergisi kadar teminat hükmü de uygulanmaz). (GK m.119)
35	Geri ödeme sisteminde izin hak sahibi hangi durumları belgeleyerek vergilerin geri verilmesini isteyebilir?	Ürün veya değişmemiş eşyanın ihraç edildiğini; yeniden ihraç için transit, antrepo, geçici ithalat veya şartlı muafiyetli DİR'e tabi tutulduğunu; serbest bölgeye konulduğunu. (GK m.121/1)
36	Geri ödeme başvuru süresi nedir?	GK: süre ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtilir. Tebliğ: taahhüdün kapatılmasını müteakip 3 ay içinde ilgili gümrük idaresine; geri verme kararından itibaren 3 ay içinde ödenmezse tecil faizi uygulanır. (GK m.121/3; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.13)
37	Tebliğe göre geri ödeme sisteminde hangi vergi geri ödenmez; ithalatta TPÖ uygulanır mı?	İşletme malzemesine ilişkin KDV ve ÖTV geri ödenmez; ithalatta ticaret politikası önlemleri uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.11/1)
38	A.TR veya menşe ispat belgesiyle AT'ye/STA ülkesine ihraç edilecek ürünün girdileri geri ödeme kapsamında nasıl ithal edilir?	Gümrük vergisi ve varsa TKF tahsil edilip diğer vergiler teminata bağlanarak ithalatına izin verilebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.11/2–3)
39	Geri ödeme sisteminden yararlanmak için ne zorunludur?	Belge/izin alınması ve eşyanın geri ödeme kapsamında olduğunun ithalatta gümrük beyannamesine kaydedilmesi (belge satır kodu da kaydedilir). (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.11/4)
40	Tebliğe göre geri ödeme sisteminden hangi eşya yararlandırılmaz?	(AT menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç) miktar kısıtlamasına tabi; tercihi tarife/özel şartlı muafiyetten kotalar dahilinde yararlanabilen; tarım politikası/işlenmiş tarım ürünleri düzenlemeleriyle vergiye tabi; ürünü parasal ihracat iadesine tabi eşya. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.12/1)
41	Geri ödeme sistemiyle ithal edilip süresinde ihraç edilemeyen eşyaya ilişkin alınan vergi ne olur?	İade edilmez. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.43/4)

Tebliğ Tanımları ve Şartlı Muafiyet Uygulaması (Tebliğ m.3, 5–8)

#	Soru	Cevap
42	Dahilde işleme izin belgesi ile dahilde işleme izni arasındaki fark nedir? ★ 2023, 2025	Belge: muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkân veren, Bakanlıkça düzenlenen belge; izin: muafiyetli ithalata imkân veren, gümrük idaresince verilen izin. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/f–g)
43	Döviz kullanım oranı nedir? ★ 2025	Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç) FOB ihrac tutarına yüzde oranı. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/h, 38/4)
44	İşletme malzemesi nedir?	Ürün bünyesinde yer almayan, sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine-teçhizat niteliğinde olmayan malzeme. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/ş)
45	Aracı ihracatçı ve yan sanayici nedir?	Aracı ihracatçı: taahhüt edilen ihracatı belge sahibinden tedarik ettiği şekliyle yapan, belge/izin sahibi olmayan firma; yan sanayici: ihrac ürününü üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firma. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/a, mm)
46	DİR Tebliğine göre menşe ispat belgeleri hangileridir? ★ 2023	EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/y)
47	Tebliğe göre şartlı muafiyet sisteminde hangi eşya, kimlerce, nasıl ithal edilir?	Serbest dolaşımda olmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör dahil), yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesi; TGB'de (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, TPÖ'ye tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanarak bedelli ve/veya bedelsiz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.5/1)
48	Şartlı muafiyet kapsamında işletme malzemesi ithalatında hangi istisna vardır?	KDV ve ÖTV tahsil edilir ve TPÖ uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.5/2)
49	Önceden ihracattan sonra yapılacak ithalat ne zamana kadar ve hangi vergi rejimiyle yapılır?	Belge süresi sonuna kadar; KDV dahil tüm vergiler teminata bağlanır, TPÖ uygulanmaz; ithal edilen eşya belge sahibince serbestçe kullanılabilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.6/3–4)
50	Belge kapsamında girdiler yurt içinden temin edilebilir mi; hangi hükümler uygulanmaz?	Evet; yurt içinden temin edilen eşya ithal eşyası gibi değerlendirilir; ancak ikincil işlem görmüş ürün ve döviz kullanım oranı hükümleri uygulanmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.7/1, 3–4)
51	Şartlı muafiyet kapsamındaki teminat hangi esaslara tabidir; oranı ne kadar artırılabilir ve hangi unsurlardan oluşur?	6183 sayılı Kanun esasları; Bakanlık (İhracat GM) vergi tutarının 2 katına kadar artırılabilir; para, banka teminat mektubu, Hazine tahvil ve bonoları. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.8)

Belge/İzin Düzenlenmesi (Tebliğ m.14–19)

#	Soru	Cevap
52	Dahilde işleme izni kapsamında hangi işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir? ★ 2025	Ek-7 hariç: tekstil yardımcı maddeleri; kıymetli maden/taş işçiliği; korunma, görünüş/satış kalitesinin iyileştirilmesi; montaj, kurma, birleştirme; tamir veya boyama; onarım; baskı, asorti, etiketleme, ambalajlama, temizleme, eleme, kavurma; fideden kesme çiçek; filmaşinden çivi/siyah tel; rulo sacdan kesilmiş sac; bedelsiz ithal eşyanın işlenmesi. Kapsamı GGM görüşüyle ihracat GM genişletebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.14)
53	Belge ve izin için nereye müracaat edilir; dahilde işleme iznini kim verir? ★ 2023, 2025	Belge: elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat GM); izin: ek-1 bilgi/belgeleriyle elektronik ortamda gümrük idaresine. İzin, GGM'nin belirlediği esaslar çerçevesinde gümrük idaresince verilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.15/1, 17/3)
54	Belge/izin müracaatları hangi kriterlere göre değerlendirilir?	İthal eşyasının kullanıldığının tespitinin mümkün olması; üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi; katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran faaliyet olması; firmanın performansı. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.16)
55	Hangi eşya dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez?	Süs hayvanları, canlı balık (orkinos ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar, çevre kirliliğine neden olan eşya. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/2)
56	Tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına dahilde işleme izni kapsamında gümrük idaresince müsaade edilir mi?	Hayır; tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatı, Savunma Sanayi projeleri bedelsiz ithalatı ve Ek-7 ürünleri izin kapsamında yapılamaz; bu talepler belge kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/4)
57	Tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için imalatçı olmayan ihracatçılar adına belge/izin düzenlenir mi?	Kural olarak düzenlenmez; DTSS, SDŞ ve sermayesinin en az %51'i imalatçının hissedarlarına ait ihracatçılar hariç. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/7)
58	Döviz kullanım oranı hangi hallerde aranmaz?	Dahilde işleme izninde; belge kapsamındaki bedelsiz ithalat; süre bitimi/kapatma sonrası geri gelen ürün için düzenlenen yeni belgede; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/8)
59	Belge kapsamında döviz kullanım oranı azami ne kadar olabilir?	%80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir; ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde azami %100. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/9)
60	Belge/izin kapsamında değişmemiş eşya ve işletme malzemesi ithalatının sınırı nedir?	Değişmemiş eşya: ihracat taahhüdünün azami %1'i; işletme malzemesi: ihracat taahhüdünün %2'si (doğal taş, kıymetli maden ve taşta %10'a kadar). (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/11–12)
61	Belge ve izin ne zamana kadar revize edilebilir; izin revizesi nereye yapılır?	Belge: kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar (elektronik ortamda Bakanlığa); izin: taahhüt kapatma sonuçlanıncaya kadar, ilgili gümrük idaresine. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.19/1, 4)

Belge/İzin Süreleri, Ek Süre, Haklı ve Mücbir Sebep (Tebliğ m.20–27)

#	Soru	Cevap
62	Belge/izin süresi azami ne kadardır?	Sektörüne göre azami 12 ay; gemi inşa, komple tesis, üretim süreci 12 ayı aşan ürünler ve savunma sanayi ürünlerinde proje süresi kadar. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.20/1–2)
63	Ek süre, haklı sebep ve mücbir sebep müracaatları hangi sürede yapılır?	Belge için belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa; izin için izin süresi sonundan itibaren 2 ay içinde gümrük idaresine. Süresinde yapılmayan müracaat değerlendirilmez. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.21, 23, 26)
64	İlk ithalat tarihi esas alınarak belge süresi ne kadar uzatılır?	Azami 3 ay; belge kapsamında hiç ithalat yapılmasa da azami 3 ay. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.22/1)
65	İhracat performansına dayalı ek süre hangi şartla ve ne kadar verilir?	Gerçekleşen ihracatın taahhüde oranı en az %25 ise belge orijinal süresinin yarısı kadar. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.22/2)
66	Belgeye haklı sebebe ilişkin ek süre hangi durumda ve ne kadar verilir?	Firmanın önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamaması haline mahsus; belge süresi sonundan itibaren azami orijinal sürenin yarısı kadar. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.24/1)
67	DİR Tebliğinde sayılan mücbir sebep ile fevkalade haller nelerdir? ★ 2024	Tabii afetler ve yangın; ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka, genel salgın; firmanın faaliyetinin kamu otoritesince kısıtlanması/durdurulması/el konulması; iflas, konkordato veya iflasın ertelenmesi; şahıs firmasında sahibinin ölümü; grev ve lokavt. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.25)
68	Tabii afet nedeniyle ithal eşyanın yerine konulamayacak şekilde telefı veya kaybı halinde ne yapılır?	Mahkeme delil tespiti tevsik edilirse: ihracat aranmaksızın taahhüt kapatılır ve teminat iade edilir veya telef/kayıp miktarı kadar yeni ithalata izin verilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.27/2-a)
69	Mücbir sebeple üretim tesisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda ithal eşyaya ne olur?	Bütün hak ve mükellefiyetleriyle, rejimden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında devredilebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.27/2-b)

İhracat, Gümrük İşlemleri ve Telafi Edici Vergi (Tebliğ m.28–36)

#	Soru	Cevap
70	İhracatın gerçekleştirilmesi ne demektir; serbest bölgeye ihracatta taahhüt nasıl kapatılır?	Ürünün TGB dışına veya serbest bölgelere ihracı; serbest bölgeye ihracatta belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 ay içinde başka ülkeye satış vb. tevsik edilmelidir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.28/1–2)
71	Belge kapsamındaki ihracat aracı ihracatçı ile yapılabilir mi; sorumluluk nasıldır?	Evet; elektronik belgede önceden bölge müdürlüğünden izin gerekir; ürün belge sahibinden tedarik edildiği şekliyle ihraç edilmeli. Sahtelik vb. tespitinde aracı ihracatçı belge sahibiyle müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.29)

#	Soru	Cevap
72	Belge/izin kapsamındaki ithalat temsilci aracılığıyla yapılabilir mi?	Evet; Borçlar Kanununun doğrudan/dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş temsilciyle (elektronik belgede önceden bölge müdürlüğü izni); usulsüzlükte temsilci belge sahibiyle müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.30)
73	İhracat esnasında önceden ithalat şartı, ekspertiz raporu ve ayniyet aranır mı?	Özel şart yoksa önceden ithalat aranmaz; ekspertiz raporu ve ayniyet istenmez. İzinde ürünün ithal eşyadan elde edilmediğine dair karine varsa ekspertiz istenebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.31/2-f, g, ğ)
74	Gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için ne gerekir; yoksa ne olur?	İthal tarihindeki önlemlere göre ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi zorunlu; yoksa elde edilen ürün üçüncü ülkelere ihraç veya gümrük gözetiminde imha edilmelidir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.32/1–2)
75	Şartlı muafiyet kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR ile AT'ye ihracatında ödenen "telafi edici vergi" nedir? ★ 2021, 2022	A.TR ile tercihli rejimden ihraç edilen ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve değişmemiş eşyaya ilişkin vergi; Tebliğ bunu telafi edici vergi başlığıyla düzenler. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/1)
76	Şartlı muafiyet kapsamında AT'ye ihracatta sanayi ürünleri ve tarım ürünleri hangi belgeyle tercihli rejimden yararlanır? ★ 2025	Sanayi ürünleri A.TR dolaşım belgesi eşliğinde; tarım ürünleri anlaşmadaki menşe kuralı sağlanarak menşe ispat belgesi (EUR.1 vb.) düzenlenmesi kaydıyla; tarımda üçüncü ülke girdilerinin vergisi tahsil edilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/1, 3; m.3/y)
77	Telafi edici vergi hangi tarihteki kur ve oranla hesaplanır, ne zaman ödenir? ★ 2024	İhracat beyannamesinin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve ithalat rejimindeki GV + varsa TKF ile, ihracat esnasında; önceden ihracatta önceden ihracat beyannamesi tescil tarihine göre hesaplanıp ithalat esnasında ödenir. Tahsilat bütçeye irat kaydedilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/7)
78	Üçüncü ülke girdisine ilişkin vergi Toplulukta uygulananandan yüksekse hangisi ödenir; harp araçlarında telafi edici vergi aranır mı?	Tarım ürünleri ve 1/95 OKK kapsamı ürünler hariç Toplulukta uygulanan vergi ödenir; AT'ye ihraç edilen harp araç-gereçleri ve yedek parçaları için telafi edici vergi aranmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/5, 9)
79	Belge/izin kapsamında fazla yatırılan verginin iadesi için başvuru süresi nedir?	Verginin tebliği tarihinden itibaren 3 yıl içinde ilgili gümrük idaresine; idare geri verme kararından itibaren 3 ay içinde iade etmek zorundadır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.34/2–3)
80	Kısmi teminat iadesi ne zaman istenir ve azami ne kadar olabilir?	Belge/izin süresi içinde müracaat edilir; teminat gerçekleşen ihracat oranında iade edilir, ancak toplam verginin %90'ını geçemez; bakiye kapatmadan sonra iade edilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.35–36)

İhracat Taahhüdünün Kapatılması ve Genel Hükümler (Tebliğ m.37–44)

#	Soru	Cevap
81	İhracat taahhüdünün kapatılması için bilgi ve belgeler ne zamana kadar, nereye sunulur?	Belge: süre sonundan itibaren 3 ay içinde Ek-3 belgeleri bölge müdürlüğüne; izin: 3 ay içinde Ek-4 belgeleri gümrük idaresine. Firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.37)

#	Soru	Cevap
82	Kapatma belgeleri eksik veya süresinde sunulmamışsa ne yapılır?	Eksikler 1 ay içinde tamamlanmak üzere firmaya bildirilir; tamamlanmazsa taahhüt mevcut belgelerle (m.45 dikkate alınarak) kapatılır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/1)
83	Bir gümrük beyannamesinin belge/izin ihracat taahhüdüne sayılması için ne gerekir?	Beyannamenin belge/izin süresi içinde tescil edilmiş olması yeterlidir (ihracatın gerçekleştiği tespit edilir); beyannamede belge/izin sayısını içeren satır kodu zorunludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/2–3)
84	İthal eşyanın süre içinde imhası, gümrüğe terki veya mahrecine iadesi halinde ihracat aranır mı?	Aranmaz; bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/8)
85	Müeyyideli taahhüt kapatma işlemine nasıl itiraz edilir?	Belge: tebliğden itibaren 1 ay içinde Bakanlığa (İhracat GM) yazılı; izin: GK m.242 uyarınca itiraz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/12)
86	Taahhüt kapatıldıktan sonra teminatları kim iade eder?	Yurt içi alım teminatları: Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen şeker fabrikaları; şartlı muafiyet ithalat teminatları ve geri ödeme vergileri: ilgili gümrük idaresi. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.40)
87	Belge süresi içinde ihraç edilen işlem görmüş ürün geri getirilirse ne yapılır?	İhracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatin m.8'e göre teminatının alındığı tevsik edilirse, gümrük idaresince ürünün ithalatına ve (yeniden) ihracatına müsaade edilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.42/1)
88	İhracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyası nerede bulundurulmalıdır?	İşlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekilde belge sahibi ve/veya yan sanayicinin stoklarında bulundurulması zorunludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.43/1)
89	Belge/izin hangi hallerde, kimce iptal edilir; iptal ve düzenlenen belgeler nerede ilan edilir?	Talep halinde kullanılmayan belge iptal edilir (elektronik ortamda Bakanlığa); bilgi/belgelerin gerçek dışı veya sahte olması halinde belge Bakanlıkça, izin gümrük idaresince iptal edilir. Düzenlenen ve iptal edilen belgeler aylık listelerle Resmî Gazete'de yayımlanır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.18, 44)

Sık Karıştırılanlar

Şartlı muafiyet = vergiler tahsil edilmez, teminata bağlanır, ihracat teminat iade edilir; **geri ödeme** = vergiler tahsil edilir, ihracat geri verilir. DİR tedbirleri yalnız bu **iki sistemden** oluşur.

Belge → **Bakanlık (İhracat GM)** düzenler, yurt içi alıma da imkân verir; **izin** → **gümrük idaresi** verir. Ek süre/haklı/mücbir sebep müracaatı: belgede **3 ay (Bakanlık)**, izinde **2 ay (gümrük idaresi)**; taahhüt kapatma her ikisinde **3 ay**, eksik tamamlama **1 ay**.

Eşdeğer eşya = ithal eşyası yerine kullanılan **serbest dolaşımdaki** eşya; GTİP aynılığı GY'de **8-12'li**, Tebliğde **asgari 8'li**, **tarım ürünlerinde münhasıran 12'li** bazda.

Önceden ihracat süresi **ihracat beyannamesinin tescil tarihinden** başlar (süreyi **Cumhurbaşkanı** belirler). Telif edici vergi de **ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki** kur ve oranla, **ihracat esnasında** ödenir; ithalat beyannamesi tarihi çelidiricidir.

Döviz kullanım oranı = **CIF ithal / FOB ihraç**; belgede azami **%80** (ikincil tarım ürünü taahhüdünde **%100**); izinde, **bedelsiz ithalat ve yurt içi alımda** aranmaz.

Oranlar: değişmemiş eşya **%1**, işletme malzemesi **%2** (doğal taş/kiymetli maden **%10**); kısmi teminat iadesi azami **%90**; performans ek süresi için ihracat **≥ %25** → orijinal sürenin **yarısı**; ilk ithalata dayalı ek süre **3 ay**; belge/izin süresi azami **12 ay**; teminat oranı vergi tutarının **2 katına** kadar artırılabilir.

TGB dışında yerleşik kişilere izin yalnız **ticari nitelikte olmayan** ithalatta verilebilir; (c) bendindeki ekonomik koşulları belirlemeye **Cumhurbaşkanı** yetkilidir.

Mücbir sebepler: tabii afet/yangın, **yasak-harp-abluka**/salgın, faaliyetin **kamu otoritesince kısıtlanması**, **iflas/konkordato**, şahıs firmasında **sahibinin ölümü**, **grev ve lokavt**. Geri ödemedede ise önceden ihracat **uygulanmaz**; ihraç edilemeyen eşyanın alınan vergisi **iade edilmez**.